



PERJANJIAN ORIENTASI KERJA
ANTARA
PT DISA PRIMA MEDIKA
DENGAN
YOGA KURNIAWAN
No. : 94/DPM/I-KK/DIR/I/2024

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Malang, pada hari Selasa tanggal 23 Bulan Januari tahun 2024, oleh dan antara:

Nama : Endang Susilowati
Jabatan : Direktur Utama PT Disa Prima Medika
Alamat : PT Disa Prima Medika

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Disa Prima Medika yang berkedudukan di Banjararum Selatan No. 3B Mondoroko - Malang. Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**; dan

Nama : YOGA KURNIAWAN
Tempat, Tanggal lahir : Malang, 27 Februari 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nomor KTP : 3507162702040004
Alamat Sesuai KTP : Dusun Wirote, Rt10 Rw03 Desa Slamet Kec Tumpang Kab Malang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dimasa orientasi yang mengikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian adalah melakukan perjanjian orientasi kerja dimana **PARA PIHAK** dengan ini setuju untuk saling bekerjasama.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah terselenggaranya tujuan operasional perusahaan dan tercapainya pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien, efektif, bermutu dan efisien dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.

Pasal 2
RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

- (1) Ruang lingkup perjanjian ini adalah orientasi kerja sebelum **PIHAK KEDUA** dilakukan kontrak perjanjian kerja sebagai pegawai **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan orientasi kerja dengan penempatan di PT Disa Prima Medika pada Instalasi RS Prima Husada Malang sebagai Cleaning Service;
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan tanpa pendampingan, control maupun supervise dari pegawai **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan melakukan pelayanan klinis kepada pelanggan **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memberikan pengarahan dan perintah mengenai pelaksanaan orientasi kerja terhadap **PIHAK KEDUA** selama berlakunya perjanjian ini, termasuk ketentuan pengawasan yang diperlukan;
- (6) **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan program yang telah disusun yaitu memiliki tenaga kerja dimana seleksi sesuai dengan aturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- (7) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berbasis pada kendali mutu dan biaya serta keselamatan pada pasien, maka **PIHAK KEDUA** wajib menjalankan pelayanan sesuai dengan aturan yang

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa Mengesampingkan hak dan kewajiban dalam Pasa-Pasal lain dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini dengan melibatkan organisasi profesi dalam rangka upaya pembinaan;
- b. Melakukan penilaian dan evaluasi selama masa orientasi kerja ke **PIHAK KEDUA**;
- c. Berhak memutus perjanjian kerjasama dan meminta ganti rugi apabila **PIHAK KEDUA** melakukan hal-hal yang dinyatakan dalam Pasal 13 Perjanjian ini.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Memberikan honorium sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Wajib memberikan alasan yang tegas dan jelas dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran honorium tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan evaluasi atas pelayanan kesehatan yang diberikan dan kinerja secara umum secara berkala;
- d. Melakukan sosialisasi tentang ketentuan dan prosedur terkait operasional secara berkala;
- e. Menyediakan perbekalan pelayanan Kesehatan yang akan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan kepada pasien;
- f. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan materi orientasi kerja kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Menerima pembayaran honorium sesuai dengan aturan yang berlaku;
- b. Memberikan klarifikasi dan jawaban secara tertulis terhadap teguran dari **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mengusulkan penambahan lingkup pelayanan yang belum ada di dalam Perjanjian;
- d. **PIHAK KEDUA** berhak atas libur tambahan sebanyak 2 (dua) hari untuk digunakan dalam rangka pengurusan izin kerja apabila **PIHAK KEDUA** merupakan tenaga kesehatan;
- e. Mendapatkan alasan yang tegas dan jelas dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran honorium tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Berperan serta mewujudkan visi misi perusahaan;
- b. Mematuhi semua peraturan, kebijakan, tata tertib, prosedur, dan segala ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**, yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan perjanjian ini;
- c. Melaksanakan dan mendukung program pelayanan kesehatan yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Mengurus Surat Izin Kerja yang disyaratkan perundangan apabila **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk melanjutkan hubungan kerja sebagai pegawai **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- e. Melaksanakan kegiatan orientasi kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 perjanjian kerja ini;
- f. Hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** atau pada saat diperlukan atau dalam keadaan-keadaan mendesak untuk kepentingan pasien;
- g. Menjaga nama baik (reputasi) **PIHAK PERTAMA** di lingkungan kerja maupun di di luar lingkungan kerja;
- h. Memperlihatkan dokumen asli dan memberikan salinan/copy untuk disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**, dokumen-dokumen yang menyangkut keahliannya/spesialisasinya dan dokumen yang membuktikan kewenangan melakukan pekerjaan dibidang keahliannya yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** diwajibkan untuk menyimpan setiap pengetahuan dan informasi rahasia yang menyangkut Pihak lainnya, dengan tidak mengungkapkan atau memberitahukan kepada siapapun atau menggunakan atau mengeksploitasi untuk tujuan apapun termasuk melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencegah pegawainya melakukan hal tersebut;
- (2) **PARA PIHAK** dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kepada pihak ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali :
 - a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
 - b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
 - c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi,

- berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini;
- d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- (3) Pengetahuan dan informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Informasi mengenai pasien;
 - Informasi mengenai alasan penolakan klaim;
 - Informasi mengenai rincian klaim;
 - Informasi rahasia lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN ORIENTASI KERJA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama [kontrak] (tiga) Bulan terhitung mulai tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan 22 April 2024;
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** melakukan pemutusan kerjasama ke **PIHAK PERTAMA** selama masa orientasi maka **PIHAK KEDUA** wajib mencari pengganti agar tidak ada kekosongan pelayanan di **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

HONORARIUM

- (1) **PIHAK KEDUA** mendapatkan honorium;
- (2) Honorarium selama masa orientasi adalah biaya transportasi sesuai dengan kedatangan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Besaran honorarium yang diterima **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 2,181,202;
- (4) Honorarium sesuai ayat (1) akan ditransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** paling lambat setiap tanggal 5 (lima) di bulan berikutnya melalui rekening bank yang bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

M U T U

- (1) **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan semua target kinerja sesuai dengan indikator mutu dan keselamatan pasien yang berlaku di Rumah Sakit;
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia berpartisipasi dalam mengembangkan dan menerapkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Pasal 8

PENILAIAN KINERJA

- (1) **PIHAK KEDUA** setuju untuk mematuhi norma etika rumah sakit yang berlaku di Indonesia;
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia dilakukan penilaian kinerja yang meliputi Perilaku, Pengembangan profesional dan kinerja;
- (3) **PIHAK KEDUA** bersedia dilakukan pengkajian secara obyektif terhadap data dan informasi hasil pelayanan, termasuk dilakukan benchmarking;
- (5) **PIHAK KEDUA** bersedia dilakukan tindakan secara adil (just culture) jika terjadi insiden kepelamatan pasien atau pelanggaran perilaku etik berdasarkan hasil analisis terkait kejadian yang dilakukan;

Pasal 9

KEWENANGAN DAN PENUGASAN KLINIS

- (1) **PIHAK KEDUA** bersedia dilakukan supervisi oleh masing-masing kepala Unit tempat bekerja;
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju untuk senantiasa memberikan pelayanan secara optimal sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dan standar pelayanan yang berlaku di RS Prima Husada;
- (3) **PIHAK KEDUA** setuju untuk senantiasa merujuk pasien kepada tenaga medis lain di Rumah Sakit dalam hal **PIHAK KEDUA** merasakan terdapat masalah yang diluar kompetensinya dan/atau di luar kewenangannya;

Pasal 10

LARANGAN DAN SANKSI

Di dalam melaksanakan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** terikat untuk mematuhi dan menghindari larangan-larangan sebagaimana tercantum di bawah ini, yang berakibat dapat dijatuhi sanksi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya persetujuan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian, yaitu :

- (1) Melanggar peraturan-peraturan, persyaratan-persyaratan, prosedur serta disiplin kerja yang ditetapkan dan berlaku di **PIHAK PERTAMA**, baik yang khusus diatur di dalam Perjanjian ini maupun yang dibuat sebagai ketentuan tata laksana prosedur harian, termasuk, tetapi tidak terbatas pada Buku Pedoman Pelayanan Medis, termasuk bekerja di instansi kesehatan lain pada waktu dimana **PIHAK KEDUA** seharusnya bekerja di perusahaan milik **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Membawa dan/atau menggunakan alat-alat medis, obat-obatan, bahan farmasi, dan bahan kimia lainnya dari luar tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Membawa dan/atau menggunakan tenaga kesehatan untuk membantu **PIHAK KEDUA** di dalam melaksanakan pelayanan medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di dalam dan diluar lingkungan kerja perusahaan **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Menyalin atau memperbanyak seluruh atau sebagian baik secara mekanik, elektronik, atau dengan jalan apapun sebagian atau semua dokumen milik **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Membuka atau membocorkan informasi yang merupakan rahasia perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk dan cara apapun;
- (6) Melakukan perbuatan yang membahayakan Rumah Sakit Prima Husada, pasien/klien, atau petugas yang bekerja pada **PIHAK PERTAMA**;
- (7) Mempergunakan barang milik **PIHAK PERTAMA** dengan tidak sah untuk kepentingan pribadi;
- (8) Memberi keterangan palsu;
- (9) Menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya;
- (10) Dengan sengaja merusak barang milik **PIHAK PERTAMA**;
-)
- (11) Meminta atau menerima pemberian dari siapapun sebagai imbalan jasa selain yang telah disepakati) bersama oleh PARA PIHAK;
- (12) Mempengaruhi pimpinan, keluarga pimpinan, atau petugas yang bekerja pada **PARA PIHAK** untuk berbuat) sesuatu yang melanggar hukum dan atau norma kesusilaan;
- (13) Menghina secara kasar atau mengancam pimpinan, keluarga pimpinan, atau petugas yang bekerja pada) **PIHAK PERTAMA**;
- (14) Ijin Praktek **PIHAK KEDUA** dicabut dan/atau dibekukan sementara oleh pihak yang berwenang;
-)
- (15) **PIHAK KEDUA** tidak menjaga nama baik perusahaan dan/atau **PIHAK PERTAMA**;
-)
- (16) Melayani pasien yang tidak terdaftar di Rumah Sakit Prima Husada;
-)
- (17) Tersangkut dalam kasus hukum.
-)

Pasal 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal :
 - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini;
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Penilaian Kinerja dan evaluasi profesional yang telah disepakati walaupun Pihak Pertama telah memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk memperbaiki kinerjanya;
 - c. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kesepakatan Perjanjian ini;
 - d. **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran berat kode etik dan disiplin profesi yang dikeluarkan oleh Komite Etik;
 - e. **PIHAK KEDUA** melanggar Peraturan Perusahaan dan atau tata tertib yang berlaku;
 - f. **PIHAK KEDUA** meninggal dunia;
 - g. **PIHAK KEDUA** melakukan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil tanpa konfirmasi kepada **PIHAK PERTAMA** sebelumnya baik dinyatakan lulus atau tidak lulus maka akan dikeluarkan secara tidak hormat;
 - h. **PIHAK KEDUA** bekerja di instansi lain dengan bidang usaha sejenis;
 - i. **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan tentang larangan yang berakibat dijatuhinya sanksi diputuskannya secara sepihak Perjanjian ini oleh **PIHAK PERTAMA**; sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Perjanjian ini dan/atau tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
 - j. Dalam hal diluar kemampuannya, **PIHAK PERTAMA** tidak dapat lagi mengusahakan pengoperasian perusahaan;
 - k. **PARA PIHAK** tidak menjalankan hak dan kewajiban sesuai Pasal 3 Perjanjian ini.
- (2) Bilamana **PIHAK KEDUA** berniat untuk mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya waktu perjanjian ini, maka Pihak Kedua harus membayar biaya sisa waktu sebelum masa perjanjian orientasi ini berakhir dan tidak akan diberikan penggantian uang kehadiran yang telah dijalani dan belum terbayarkan;
- (3) Pembayaran pinalti dibayarkan pada saat **PIHAK KEDUA** memberikan surat pengunduran diri selama masa

- orientasi;
- (4) Pihak pertama tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, ganti kerugian apapun kepada Pihak kedua;
 - (5) Dalam hal terjadi FORCE MAJEURE seperti bencana alam, revolusi, pemberontakan atau tindakan / kebijakan pemerintah yang mengubah secara drastis keadaan sosial masyarakat serta nilai materi dan jasa, maka tidak diperlukan pemberitahuan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** untuk menghentikan pengoperasian dan/atau pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit, dan oleh karena itu demi hukum Perjanjian ini berakhir kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**;
 - (6) **PARA PIHAK** setuju untuk tidak saling menuntut hak apapun akibat terhentinya pengoperasian perusahaan akibat keadaan sebagaimana dimaksud di atas;
 - (7) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang diperlukannya persetujuan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 12

TANGGUNG-JAWAB HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang menimbulkan tuntutan ganti rugi oleh pihak ketiga, maka **PARA PIHAK** akan bertemu untuk menemukan cara penyelesaian yang terbaik;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas ditanggung dan dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13

DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau sengketa yang timbul antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Bilamana selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** memilih jalur Mediasi untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut.

Pasal 14

LAIN-LAIN

- (1) Kecuali untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perubahan atas ketentuan-ketentuan Perjanjian ini harus disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pemberitahuan. Setiap pemberitahuan, korespondensi atau komunikasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dan dilakukan dengan cara sebagai berikut
 - a. Secara tertulis dengan diserahkan langsung dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir. Pemberitahuan, korespondensi atau komunikasi tersebut dianggap telah diterima, jika diserahkan langsung pada waktu diserahkan, dan jika dengan surat tercatat atau jasa kurir adalah 3 (tiga) hari setelah pengiriman;
 - b. Segala pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang harus diberikan oleh atau kepada **PARA PIHAK** berdasarkan PERJANJIAN ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat sebagai berikut : Banjararum Selatan 3 Mondoroko - Malang;
- (3) PERJANJIAN ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
- (4) Apabila salah satu ketentuan dalam PERJANJIAN ini dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan suatu undang-undang yang berlaku atau putusan pengadilan atau badan administrasi Pemerintah yang berwenang, maka ketentuan-ketentuan lain dalam PERJANJIAN ini tidak akan mempengaruhi atau menjadikan tidak sah karenanya.

Pasal 15

PENANDATANGANAN

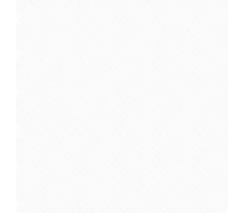
- (1) Surat Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh para pihak dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- (2) Dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian ini maka para pihak sepakat untuk melakukan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja ini dan dengan demikian para pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerja.
- (3) Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disahkan di Malang, 23 Januari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

YOGA KURNIAWAN



Endang Susilowati

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOGA KURNIAWAN

Alamat : Dusun Wiroto, Rt10 Rw03 Desa Slamet Kec Tumpang Kab Malang

Dengan ini menyatakan telah membaca tata tertib PT Disa Prima Medika dan setuju atas seluruh isi yang tercantum dalam tata tertib tersebut.

Demikian lembar pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Januari 2024

Hormat saya,

[gambarttd]

YOGA KURNIAWAN

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOGA KURNIAWAN

Alamat : Dusun Wiroto, Rt10 Rw03 Desa Slamet Kec Tumpang Kab Malang

Dengan ini menyatakan :

Akan melakukan pekerjaan sesuai dengan standart akreditasi Rumah Sakit.

2. Akan terus menerus belajar setiap kali ada perubahan terkait Peraturan.
3. Siap menjadi tim akreditasi Rumah Sakit.

Demikian lembar pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Januari 2024

Hormat saya,

[gambarttd]

YOGA KURNIAWAN